رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٠٦٨ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٩٨٦ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ٥/٤/١٤٤٣هـ

الموضوعات

تعويض - تعويض عن عمل مادي - ازدواج ملكية أرض - التعويض بأرض بديلة - حجية الحكم القضائي - انتفاء المماثلة بين الأرض البديلة والمستبدلة - اختلاف القيمة - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - التعويض عن فرق القيمة - الاستئناس برأي الخبير.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن فرق القيمة بين أرضه البديلة والمستبدلة - صدور أمر سامٍ بتأييد قرار الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى المتضمن استحقاق صاحب الصك الملغي التعويضَ بأرضٍ مماثلة لأرضه في المساحة والقيمة والموقع إن أمكن، وإلا التعويض بأرض مساوية في القيمة بغضِّ النظر عن الموقع والمساحة - الثابت صدور حكم قضائي بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بأرض بديلة، وقيام المدعى عليها بتنفيذ الحكم على أرض ذات قيمة منخفضة عن الأرض المستبدلة - تخلف المدعى عليها عن تحقيق المماثلة بين الأرض البديلة والمستبدلة؛ مما يعد ذلك إخلالاً بحجية الأحكام القضائية، وبخساً بحق المدعي - استحقاق المدعي التعويض عن فرق القيمة بين الأرض البديلة والمستبدلة وفق تقدير الخبير - عدم قبول دفع المدعى عليها بإقرار المدعي قبل استلام الأرض البديلة بعدم

المطالبة بالتعويض؛ كون ذلك الإقرار مقيداً إعماله بنقض الحكم القضائي أو الحكم لصالح المدعى عليها؛ ومن ثم لا يصح حينئذٍ إعماله دون القيد - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.

مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- الأمران الساميان رقم (٢٤٣٤٠) وتاريخ ١٤٠٠/١٠/١٤هـ، ورقم (٤/٣٤٩٣/٤م) وتاريخ ١٤٠٤/١١/١١هـ، بشأن التأكيد على قرار الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى رقم (٣٢٥) وتاريخ ١٣٩٥/١٠/٧هـ، بشأن تعارض صكوك الإفراغ.

الوَقَائِعُ

تتلخص الوقائع بما يفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى في تاريخ ١٤٤١/٥/١هـ وحاصل ما فيها: أنه صدر لصالحه حكمٌ من هذه المحكمة في الدعوى الإدارية رقم (٤٠٥٢) لعام ١٤٣٨هـ القاضي في منطوقه بـ: "إلزام أمانة العاصمة المقدسة أن تعوض (...) بأرض بديلة عن الأرض المملوكة له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٠٥/١/٨هـ الصادر عن كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة"، وعلى إثره خصصت المدعى عليها له قطعة الأرض رقم (٩٧٦) من المخطط رقم (١/٧/١١٩/ط) الواقعة في حي مخطط ولي العهد للمنح رقم (٩) جزء (ط) بمساحة إجمالية قدرها (٦٤١,٦١م٢)، ثم أُفرغت ملكيتها بموجب الصك الصادر

عن كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٤/٧هـ، وأوضح المدعي أن ثمّة فرقاً كبيراً بين قيمة هذه الأرض وأرضه المستبدلة السابقة، وأنه تظلم من ذلك لأمين العاصمة المقدسة لكن دون جدوى، وانتهى في ختام صحيفته إلى طلب رفع الضرر عنه، وإلزام المدعى عليها بدفع فارق القيمة بين الأرضيْن. وبعد إحالة القضية للدائرة، باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وفيها قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً جوابية تضمنت: ١-أن المدعي تقدم للأمانة بطلب تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الدعوى الإدارية رقم (٤٠٥٢) لعام ١٤٣٨هـ، والمؤيد بحكم محكمة الاستئناف الإدارية في الدعوى الإدارية رقم (٦٦٧٠) لعام ١٤٣٩هـ، ثم قام وكيله (...) بالتوقيع على نموذج بعنوان: (إقرار وطلب استبدال قطعة أرض اتضح عليها إشكالات)، والمتضمن: "تنازله عن الأرض السابقة دون قيد أو شرط، على أن تعوضه الأمانة بقطعة أخرى في أي موقع ضمن المخططات المتوفرة لديها، وعدم أحقيته بالمطالبة بأي تعويض أو إعادة القطعة المستبدلة"، وبناءً على أن المرء مؤاخذ بإقراره، وأن الإقرار أقوى الأدلة؛ فإنه غير مستحق لما يُطالِب به. ٢-أن المدعي لم يُقدم أي بينة تثبت فارق القيمة بين الأرضيْن، فضلاً عن كون مساحة الأرض التي عُوّض بها تبلغ (٦٤١,٦١م٢)، أي ما يقارب ضعف مساحة أرضه السابقة البالغة (٣٤٥م٢)، وقد تضمن قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (٣٢٥) وتاريخ ١٣٩٥/١٠/٧هـ ما يلي: "تعويض صاحب الأرض التي وقعت عليها ازدواجية في الملك بأرض بديلة بمساحة مماثلة، وذلك حسب الأراضي

الحكومية المتاحة بغضّ النظر عن موقعها"، ولم يرد في القرار التعويض بمبلغ مالي، مما يعني صحة الإجراءات المتخذة من قِبل الأمانة، وخُتمت المذكرة بطلب رفض الدعوى. ثم عقّب المدعي بمذكرة تضمنت: ١-أن الإقرار الذي وقّعه وكيله كان ضمن نموذج جاهز ومُعدٍّ مسبقاً لطلبات استبدال الأراضي، وليس معداً لتنفيذ الأحكام القضائية، فاستخدام الأمانة له يعد خطأً إدارياً يستلزم بطلانه. ٢-أن الأرض البديلة تقع في مخطط غير صالح للسكن في الوقت الحالي؛ لصعوبة الوصول إليه وعدم توفر الخدمات، ومما يبين تدني قيمة الأرض أن الأمانة طلبت وفق الفاتورة المرفقة سداد مبلغ قدره (٢٤٩١,٥٠) ريال، وذلك مقابل الأمتار الزائدة البالغة (١٦,٦١م٢)، مما يعني أن المتر المربع من الأرض يساوي (١٥٠) ريالاً، وأن القيمة الإجمالية تساوي (٩٦,٢٤١,٥) ريال، وختم المدعي مذكرته بطلب ندب جهة خبرة للوقوف على الأرضيْن البديلة والمستبدلة، وتقدير فارق القيمة بينهما. ثم طلبت الدائرة من المدعي تقديم تثمين من مقيمين معتمدين للأرض البديلة والمستبدلة عام ١٤٣٨هـ، فأرفق ثلاثة تثمينات لمكاتب عقارية معتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين، الأول صدر عن مكتب (...)، وانتهى إلى أن الأرض البديلة تقدر بـ(٢٥٠) ريالاً للمتر المربع، و(١٦٠,٠٠٠) ريال لإجمالي المساحة، وأن الأرض المستبدلة تقدر بـ(٢٣١٨) ريالاً للمتر المربع، و(٨٠٠,٠٠٠) ريال لإجمالي المساحة. الثاني صدر عن مكتب (...) وانتهى إلى أن الأرض البديلة تقدر بمبلغ قدره (١٤٢,٢١٠) ريال لإجمالي المساحة، وأن الأرض المستبدلة تقدر بمبلغ قدره (٧١٧,٣٧٩) ريالاً

لإجمالي المساحة. الثالث صدر عن مكتب (...) وانتهى إلى أن الأرض البديلة تقدر بمبلغ قدره (١٣٣,٥٧٥) ريالاً لإجمالي المساحة، وأن الأرض المستبدلة تقدر بمبلغ قدره (٧٣٢,٦٨٧) ريالاً لإجمالي المساحة. وتعقيباً على ما قدمه المدعي، أجاب ممثل المدعى عليها بمذكرة تمسك فيها بدفوعه السابقة، وأرفق بها سابقة قضائية انتهت إلى الحكم برفض طلب مماثل، ثم ذكر المدعي أن الأرض المستبدلة تقع في حي شرائع المجاهدين رقم (٤) والذي تغير اسمه إلى مخطط الراشدية، وأن صك ملكيتها هُمش عليه بالإلغاء عام ١٤٣٨هـ. وعليه قررت الدائرة ندب الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة للوقوف على الأرض البديلة المثبتة بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٤/٧هـ، والأرض المستبدلة المثبتة بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٠٥/١/٨هـ، وتثمين كلٍّ منهما حسب القيمة السوقية عام ١٤٣٨هـ. وفي جلسة لاحقة ورد للدائرة كتاب الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمكة رقم (ص/٤٤٢/٨٤٤/ب) وتاريخ ٢٠٢١/٣/٢م، وكتابه الآخر رقم (ص/٤٤٢/٨٤٥/ب) بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢م، والمرفق بهما تقرير الخبرة المتضمن: أن الأرض البديلة المثبتة بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٤/٧هـ تقدر قيمتها عام ١٤٣٨هـ بمبلغ قدره (١٦٠,٤٠٢) ريال، وأن الأرض المستبدلة المثبتة بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٠٥/١/٨هـ تقدر قيمتها عام ١٤٣٨هـ بمبلغ قدره (٧٥٩,٠٠٠) ريال. ولما تسلم طرفا النزاع نسخة من تقرير الخبرة، أفاد المدعي قناعته بمضمونه، وذكر أن جهة الخبرة بعثت للمدعى عليها خطابها رقم (ص/٤٤٢/٧٦٧/ب) بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٤م، والمتضمن طلب حضور ممثلها

في يوم الأربعاء ١٤٤٢/٧/٥هـ، إلا أن الممثل تخلف عن الحضور. فيما قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً تضمنت: ١-أن جهة الخبرة لم تبلغ ممثل الأمانة بالحضور في تاريخ إعداد التقرير، وهي بذلك تخالف المادة (١٣) من قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم أمام محاكم ديوان المظالم، والتي أوجبت على الخبير أن: "يحدد لبدء مهمته تاريخاً لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه صورة قرار الندب ما لم يتضمن القرار موعداً آخر، ويبلغ الخبير الخصوم -قبل بدء عمله بسبعة أيام على الأقل- للحضور في التاريخ المحدد". ٢-أن مهمة الخبير حسب قرار الندب الصادر عن الدائرة هي تثمين العقارين البديل والمستبدل، ولم يظهر للأمانة اشتمال تقرير الخبرة على تثمين الأرض البديلة. ٣-عدم صحة الأخذ بتقرير الخبرة في مقابل موافقة وكيل المدعي على استلام الأرض البديلة، وإقرارِه بالتنازل عن طلب التعويض. وبعد اكتفاء طرفي النزاع بما قدماه، رفعت الدائرة جلسة اليوم للمداولة، وأصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتعويضه عن فارق القيمة بين أرضه البديلة وأرضه المستبدلة؛ عليه فإن المحاكم الإدارية بديوان المظالم تختص بنظر الدعوى ولائياً وفقاً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص هذه المحكمة بنظر الدعوى مكانياً

وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، فقد نصت المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المُدّعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، وبما أن الحق المدعى به نشأ من تخصيص الأرض البديلة للمدعي بموجب قرار أمين العاصمة المقدسة الصادر في ١٤٤٠/٩/١٠هـ، وبما أن الدعوى الماثلة قُدمت للمحكمة في تاريخ ١٤٤١/٥/١هـ؛ لذا فإنها تكون مرفوعةً خلال الأجل المقرر نظاماً، ويتعين بذلك قبولها شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فالثابت أن الحكم الصادر عن هذه المحكمة في الدعوى الإدارية رقم (٤٠٥٢) لعام ١٤٣٨هـ قد انتهى إلى إلزام المدعى عليها أن تعوض المدعي بأرض بديلة عن قطعة الأرض رقم (٢١٧٣) من المخطط رقم (٢٧/٢٠/١) الواقعة في حي شرائع المجاهدين (٤) والمثبتة بالصك رقم (..) وتاريخ ١٤٠٥/١/٨هـ، والثابت أن المدعى عليها وفي سبيل تنفيذها للحكم عوضت المدعي بقطعة الأرض رقم (٩٧٦) من المخطط رقم (١١٩/٧/١/ط) الواقعة في حي مخطط ولي العهد للمنح رقم (٩) جزء (ط) والمثبتة بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٤/٧هـ، إلا أن المدعي تقدم بدعواه الماثلة متظلماً من فارق القيمة بين هاتَين الأرضَين، مستشهداً بثلاثة تثمينات صادرة عن مقيمين عقاريين. ولما كان الحكم

المنوه عنه واجب النفاذ باكتسابه الصفة القطعية النهائية، وكانت نتيجته محمولة على أسبابه التي أسستها المحكمة على قرار الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى رقم (٣٢٥) وتاريخ ١٣٩٥/١٠/٧هـ، المؤيد بالأمريين الساميين رقم (٣٤٩٣) وتاريخ ١٤٠٤/١١/١١هـ، ورقم (٢٤٣٤٠/٤) وتاريخ ١٤٢٤/١٠/١٤هـ، والذي عالج حالات ازدواج الملكية بتقرير استحقاق صاحب الصك الملغي التعويضَ بأرضٍ مماثلة لأرضه في المساحة والقيمة والموقع إن أمكن ذلك، وإلا فيعوض بأرض تساوي أرضه في القيمة بغضِّ النظر عن الموقع والمساحة؛ وعليه فإن تنفيذ الحكم النهائي يستوجب مراعاة ما بُنِي عليه من أسباب أخصُّها اعتبارُ معيار القيمة وتقديمه على ما سواه عند تعذر المماثلة في المعايير الأخرى كالموقع والمساحة، وأصل ذلك راجعٌ لما قرره الفقهاء من أن المال المثلي يلزم ضمانه بمثله، وأن المال القيمي وكذا المثلي إذا تعذر وجوده يلزم ضمانه بقيمته يوم التلف، وإذا تقرر هذا فإن الخبير الذي ارتضته المحكمة (الغرفة التجارية الصناعية بمكة) قد انتهى إلى أن الأرض البديلة تزيد قيمتها عن الأرض المستبدلة عام ١٤٣٨هـ بـ(٥٩٨,٥٩٨) خمسمئة وثمانية وتسعين ألفاً وخمسمئة وثمانية وتسعين ريالاً، وبناءً عليه فإن المحكمة تخلص إلى ثبوت تخلف جهة الإدارة عن تحقيق المماثلة على وجهها الصحيح بما يشكل إخلالاً بحجية الأحكام القطعية، وانتقاصاً وبخساً لحق المدعي الثابت قضاءً؛ ومن ثمَّ فإن المدعى عليها ملزمة شرعاً ونظاماً باستكمال تنفيذها للحكم النهائي وذلك بتعويض المدعي عن الفرق بين قيمة الأرضيْن. ولا ينال من ذلك الدفع بأن وكيل المدعي أقر قبل استلام الأرض البديلة

بعدم المطالبة بالتعويض؛ لأن هذا الإقرار جاء ضمن نموذج أعدّته المدعى عليها بعنوان (إقرار وطلب استبدال قطعة أرض اتضح عليها وجود إشكالات)، وباطلاع الدائرة على فحواه تبين أنه مقيدٌ بعبارة (مع عدم مطالبتي الأمانة بأي تعويض أو إعادة القطعة المستبدلة فيما إذا تم نقض الحكم وحُكم لصالح الأمانة مستقبلاً)، ولا يصح حينئذٍ إعماله في غير حالة التقييد أو التمسك بصورته المجردة لإسقاط الحق الشرعي.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام أمانة العاصمة المقدسة بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (٥٩٨,٥٩٨) خمسمئة وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمئة وثمانية وتسعون ريالاً؛ وذلك في الدعوى الإدارية رقم (٢٠٦٨) لعام ١٤٤١هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.